GRUPO I – CLASSE II – Plenário

TC 040.853/2021-7
Natureza: Solicitação do Congresso Nacional.
Órgão: Ministério da Saúde.
Representação legal: não há.

SUMÁRIO: SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL. INVESTIGAÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA VTC OPERADORA LOGÍSTICA – VTCLOG E O MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONHECIMENTO. OBJETO DA SCN JÁ TRATADO NO ÂMBITO DA REPRESENTAÇÃO AUTUADA NO TC 025.828/2021-5. ESCLARECIMENTO À AUTORIDADE SOLICITANTE. NOTIFICAÇÃO DA PRESENTE DECISÃO. ARQUIVAMENTO.

RELATÓRIO

Adoto como relatório a instrução de mérito elaborada no âmbito da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas – Selog (peça 9), que contou com a anuência do escalão gerencial da referida unidade técnica (peças 10 e 11), a seguir transcrita com os ajustes de forma pertinentes:

> 1. "Trata-se de Solicitação do Congresso Nacional tendo por objeto o atendimento a solicitação decorrente da aprovação pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados de Proposta de Fiscalização e Controle 41/2021, de autoria do Deputado Leo de Brito (PT-AC) – (peças 1, 3 e 4).
>
> 2. Com base em notícia publicada em veículo de televisão, em razão das apurações que se encontram em curso na chamada "CPI da Pandemia", constituída pelo Senado Federal, a proposta de fiscalização aprovada requer ao Tribunal de Contas da União que atue (peça 4, p. 4):
>
> ...na investigação sobre o contrato realizado com a empresa VTCLOG em valor 1.800% maior do que o recomendado pelo setor técnico do Ministério da Saúde. Com aprofundamento das investigações, que sejam apontados e responsabilizados os agentes públicos envolvidos pelos prejuízos causados aos cofres públicos.
>
> **EXAME DE ADMISSIBILIDADE**
>
> 3. Os artigos 4º, inciso I, alínea 'b', da Resolução-TCU 215/2008, e 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU conferem legitimidade ao presidente de comissão permanente da Câmara dos Deputados para solicitar informações e fiscalizações. Assim, é legítima a autoridade solicitante, cabendo o conhecimento do expediente como Solicitação do Congresso Nacional.
>
> **EXAME TÉCNICO**
>
> 4. Conquanto não mencionado na Proposta de Fiscalização e Controle 41/2021, depreende-se pelos elementos nela indicados que os fatos narrados digam respeito à contratação pelo Ministério da Saúde da empresa VTC Operadora de Logística Ltda. – "VTCLOG" para execução de serviços de armazenagem e transporte de Insumos Críticos de Saúde (ICS).
>
> 5. A existência de indícios de irregularidades no 2º Termo Aditivo ao Contrato 59/2018, firmado entre o Ministério da Saúde (MS) e a empresa Voetur Cargas e Encomendas Ltda., que, a partir de 9/11/2018, alterou sua denominação para VTC Operadora de Logística Ltda. – "VTCLOG", constitui

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69423980.

objeto do TC 025.828/2021-5 – Representação de iniciativa dos senadores da República Eliziane Gama (CIDADANIA – MA) e Alessandro Vieira (CIDADANIA – SE), autuado em 23/7/2021.

6. O estado atual do referido processo é "aberto", estando em instrução nesta Selog após a realização de oitivas e diligência.

7. Cumpre assinalar que, acolhendo proposição desta Selog, em pareceres uniformes (TC 025.828/2021-5 – peças 22 a 24), o Ministro Relator Benjamin Zymler, em Despacho proferido no dia 9/9/2021, decidiu pela adoção de medida cautelar, sem oitiva prévia da parte, de forma a determinar que o Ministério da Saúde suspendesse os efeitos jurídicos do 2º Termo Aditivo ao Contrato 59/2018, firmado com a empresa VTC Operadora de Logística Ltda. – VTCLOG, e, especialmente, abstendo-se de realizar qualquer pagamento referente ao serviço de "Manipulação de Item para Atendimento (*picking*)", até que o Tribunal delibere sobre o mérito da matéria (TC 025.828/2021-5 – peça 25).

8. A adoção da medida cautelar foi referendada pelo Tribunal com a prolação do Acórdão 2178/2021 – TCU – Plenário, de 15/9/2021, Relator Ministro Benjamin Zymler.

9. Em 30/9/2021, o Departamento de Logística em Saúde/Secretaria Executiva/Ministério da Saúde publicou Aviso no Diário Oficial da União, número 186, Seção 3, página 139, tornando pública a Declaração de Nulidade do 2º Termo Aditivo ao Contrato 59/2018, firmado com a empresa VTC Operadora de Logística Ltda. – VTCLOG.

10. No entanto, a decisão de declarar a nulidade do ato inquinado, ainda que não tenham sido efetuados pagamentos, não afasta a continuidade da persecução administrativa para esclarecimento de possíveis irregularidades cometidas e eventual apenação dos responsáveis, a ser realizada no âmbito do TC 025.828/2021-5 – Representação.

11. Considerando a autuação desta SCN, encaminha-se proposta de relatar ao solicitante a apuração que já vem sendo empreendida no TC 025.828/2021-5 – Representação, atribuindo-lhe a chancela de processo de interesse do Congresso Nacional, informar ao Ministro Relator Benjamin Zymler a autuação deste TC 040.853/2021-7; encaminhar ao solicitante cópias de peças processuais pertinentes do TC 025.828/2021-5 – Representação, de modo a que se permita considerar integralmente atendida esta SCN e permitir o seu arquivamento.

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

12. Em face do exposto, propõe-se:

12.1 **conhecer** da presente Solicitação do Congresso Nacional, encaminhada pelo Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, oriunda da aprovação das Proposta de Fiscalização e Controle 41/2021, de autoria do Deputado Leo de Brito (PT-AC), por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 4º, inciso I, alínea 'b', da Resolução-TCU 215/2008, e 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU;

12.2 **promover, por intermédio da Presidência do TCU, o envio à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados das seguintes informações**:

12.2.1 o Tribunal de Contas da União já atua no exame de regularidade da celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato 59/2018, firmado pelo Ministério da Saúde com a empresa VTC Operadora de Logística Ltda. – VTCLOG, que está sendo efetuado no âmbito do TC 025.828/2021-5 – Representação de iniciativa dos senadores da República Eliziane Gama (CIDADANIA – MA) e Alessandro Vieira (CIDADANIA – SE), autuado em 23/7/2021;

12.2.2 o Departamento de Logística em Saúde/Secretaria Executiva/Ministério da Saúde publicou Aviso no Diário Oficial da União, número 186, Seção 3, página 139, tornando pública a Declaração de Nulidade do 2º Termo Aditivo ao Contrato 59/2018, firmado com a empresa VTC Operadora de Logística Ltda. – VTCLOG;

12.2.3 cópia desta instrução e da decisão que vier a ser proferida nos autos, acompanhada de cópia das peças 22 a 25 e 73 do TC 025.828/2021-5 – Representação.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69423980.

12.3 **Informar** ao Ministro Benjamin Zymler, Relator do TC 025.828/2021-5 – Representação, a autuação deste TC 040.853/2021-7 – SCN, atribuindo-se ao primeiro a chancela de processo de interesse do Congresso Nacional, com fundamento no art. 14, inciso III, da Resolução-TCU 215/2008;

12.4 **juntar**, no TC 025.828/2021-5 – Representação, cópia da deliberação que vier a ser proferida, para facilitar o cumprimento do disposto no § 3º do art. 17 da Resolução-TCU 215/2008, com fundamento no art. 14, inciso V, da mesma resolução;

12.5 **assinalar o integral cumprimento da presente solicitação**; e

12.6 **arquivar** o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU".

É o relatório.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69423980.

VOTO

Atuo nos presentes autos com fundamento no art. 27-A da Resolução-TCU 175/2005, tendo em vista haver sido designado, por meio da Portaria-TCU 68-SEAE, de 26/10/2021, substituto do eminente Ministro Vital do Rêgo.

2. Em apreciação, Solicitação do Congresso Nacional – SCN, por meio da qual a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados encaminha a esta Corte de Contas a Proposta de Fiscalização e Controle 41/2021, de autoria do Deputado Leo de Brito (PT-AC), peças 1, 3 e 4, em que requer a realização de investigação do contrato celebrado pela empresa VTCLOG em valor 1.800% maior que o recomendado pela Ministério da Saúde – MS, com a responsabilização dos agentes públicos envolvidos.

3. A contratação em questão, consoante se depreende da solicitação encaminhada a esta Corte de Contas, refere-se à celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato 59/2018 firmado entre o MS e a empresa Voetur Cargas e Encomendas Ltda., que, a partir de 9/11/2018, alterou sua denominação para VTC Operadora de Logística Ltda. – "VTCLOG", que teve por objeto a execução de serviços de armazenagem e transporte de Insumos Críticos de Saúde (ICS).

4. A Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas – Selog, responsável pela instrução do feito, em pronunciamento uniforme às peças 9 a 11, pugna pelo conhecimento da presente SCN, por observar o disposto nos arts. 4º, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008, e 232, inciso III, do RITCU.

5. Em adição, esclareceu que o objeto da presente SCN já está sendo tratado no âmbito do TC 025.828/2021-5, que cuida de representação de iniciativa dos senadores da República Eliziane Gama (Cidadania – MA) e Alessandro Vieira (Cidadania – SE), autuado em 23/7/2021 e cuja relatoria coube ao eminente Ministro Benjamin Zymler.

6. Com relação ao andamento do TC 025.828/2021-5, informa a Selog que, em 15/9/2021, o Plenário do TCU, mediante Acórdão 2.178/2021-TCU-Plenário, referendou medida cautelar concedida pelo Relator para suspender os efeitos jurídicos do 2º Termo Aditivo ao Contrato 59/2018.

7. Como consequência, o MS, em 30/9/2021, por meio do Departamento de Logística em Saúde, declarou a nulidade do 2º Termo Aditivo ao Contrato 59/2018, conforme Aviso publicado no Diário Oficial da União, número 186, Seção 3, página 139.

8. Feitos tais registros, a unidade instrutiva sugere, no mérito, o esclarecimento ao solicitante de que: i) o objeto da presente SCN já está sendo tratado no âmbito do TC 025.828/2021-5; e ii) o MS declarou a nulidade do 2º Termo Aditivo ao Contrato 59/2018. Em adição, pugna por que seja atribuída a chancela de processo de interesse do Congresso Nacional ao TC 025.828/2021-5, nos termos do art. 14, inciso III, da Resolução TCU 215/2008.

9. Passo a decidir.

10. A presente SCN deve ser conhecida por observar o disposto nos arts. 4º, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008, e 232, inciso III, do RITCU. No mérito, acolho os encaminhamentos propugnados pela Selog.

11. De fato, a fiscalização de indícios de irregularidade na celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato 59/2018, entre a empresa VTCLOG e o MS, já está sendo conduzida no âmbito da representação autuada no TC 025.828/2021-5, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler.

12. Destaco que, mesmo com a anulação do mencionado termo aditivo pelo MS, conforme restou informado, as apurações na representação em tela deverão continuar para averiguação dos indícios de irregularidade reportados e das eventuais responsabilidades envolvidas.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69423981.

13. Por essa razão, em adição às propostas de encaminhamento da Selog, entendo que, tão logo seja proferida a decisão de mérito no âmbito do TC 025.828/2021-5, deva ser enviada à autoridade solicitante a que se refere esta SCN.

Com essas considerações, voto para que o Tribunal aprove a minuta de Acórdão que ora submeto à consideração deste Colegiado.

TCU, Sala das Sessões, em 27 de outubro de 2021.

MARCOS BEMQUERER COSTA
Ministro-Substituto

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69423981.

ACÓRDÃO Nº 2608/2021 – TCU – Plenário

1. Processo TC 040.853/2021-7.
2. Grupo I; Classe de Assunto: II – Solicitação do Congresso Nacional.
3. Interessado: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.
4. Órgão: Ministério da Saúde.
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Vital do Rêgo.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog).
8. Representação legal: não há.

9. Acórdão:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional – SCN, por meio da qual a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados encaminha a esta Corte de Contas a Proposta de Fiscalização e Controle 41/2021, de autoria do Deputado Leo de Brito (PT-AC), em que requer a realização de investigação do contrato celebrado pela empresa VTCLOG em valor 1.800% maior que o recomendado pelo Ministério da Saúde – MS;

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário e diante das razões expostas pelo Relator, em:

9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional, encaminhada pelo Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 4º, inciso I, alínea 'b', da Resolução TCU 215/2008, e 232, inciso III, do RITCU;

9.2. esclarecer à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que:

9.2.1. o Tribunal de Contas da União já atua no exame de regularidade da celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato 59/2018, firmado pelo Ministério da Saúde com a empresa VTC Operadora de Logística Ltda. – VTCLOG, que está sendo efetuado no âmbito do TC 025.828/2021-5 – Representação de iniciativa dos Senadores da República Eliziane Gama (Cidadania – MA) e Alessandro Vieira (Cidadania – SE), autuado em 23/7/2021, sob a relatoria do Ministro Benjamin Zymler;

9.2.2. o Departamento de Logística em Saúde/Secretaria Executiva/Ministério da Saúde publicou Aviso no Diário Oficial da União - DOU, número 186, Seção 3, página 139, tornando pública a Declaração de Nulidade do 2º Termo Aditivo ao Contrato 59/2018, firmado com a empresa VTC Operadora de Logística Ltda. – VTCLOG;

9.2.3. será enviada cópia da decisão de mérito que vier a ser proferida no âmbito do TC 025.828/2021-5;

9.3. enviar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados cópia da presente decisão, acompanhada de cópia das peças 22 a 25 e 73 do TC 025.828/2021-5;

9.4. atribuir ao TC 025.828/2021-5 a chancela de processo de interesse do Congresso Nacional, com fundamento no art. 14, inciso III, da Resolução TCU 215/2008;

9.5. juntar ao TC 025.828/2021-5 cópia da presente decisão, para facilitar o cumprimento do disposto no § 3º do art. 17 da Resolução TCU 215/2008, com fundamento no art. 14, inciso V, da mesma Resolução;

9.6. assinalar o integral cumprimento da presente solicitação;

9.7. enviar aos autos à Presidência do TCU para fins do disposto no art. 19 da Resolução TCU 215/2008;

9.8. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69423982.

10. Ata n° 42/2021 – Plenário.
11. Data da Sessão: 27/10/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2608-42/21-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, Augusto Nardes, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas e Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator).
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e André Luís de Carvalho.

(Assinado Eletronicamente)
ANA ARRAES
Presidente

(Assinado Eletronicamente)
MARCOS BEMQUERER COSTA
Relator

Fui presente:

(Assinado Eletronicamente)
CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA
Procuradora-Geral

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69423982.